

1. 개정이유

국가기관의 장 등이 스토킹 방지를 위한 자체 예방지침 및 사건 발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 대책을 마련하도록 하는 등의 내용으로 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」이 제정(법률 제19216호, 2023. 1. 17. 공포, 2023. 7. 18. 시행)됨에 따라, 「국민권익위원회 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」에 스토킹 예방 및 피해자 보호·지원에 필요한 사항 등을 반영하여 마련하고자 함

2. 주요내용

- 가. 지침 명칭을 "국민권익위원회 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침"으로 함
- 나. 지침의 목적이 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지, 피해자의 보호·지원에 있음을 명시함(안 제1조)
- 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」에 근거한 스토킹 정의 신설(안 제3조)
- 라. 피해 사실을 인지하거나 피해자로부터 고충 상담을 받은 상급자의 고충 처리절차 안내 및 이를 고충상담원에게 알릴 의무를 신설함(안 제4조의2)
- 마. 직장 내 스토킹이 발생한 경우 스토킹 행위자에게 피해자에 대한 접근 금지, 일정 파악 금지 등 준수 사항 고지 의무를 신설하고, 피해자의 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있음을 명시함(안 제10조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신 · 구조문대비표

국민권익위원회 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부개정훈령안

국민권익위원회 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "국민권익위원회 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침"을 "국민권익위원회 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침"으로 한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행령 제2조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행령 제3조 및 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 국민권익위원회와 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 성희롱·성폭력·스토킹 피해자에 대한 2차 피해 방지, 피해자 보호·지원을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제3조제1호부터 제3호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
2. "성폭력"이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. "스토킹"이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.
4. "2차 피해"란 성희롱·성폭력·스토킹 피해자가 제10조 제1항 각 호의 불리한 처우 중 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

제4조의2를 다음과 같이 한다.

제4조의2(상급자의 책무) 성희롱·성폭력·스토킹 피해 사실을 인지하거나 피해자로부터 고충 상담을 받은 상급자(피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자를 말한다)는 피해자에게 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 하고, 피해자의 의사에 반하지 않는 한 고충상담원에게 이를 알려야 한다.

제4조의3을 다음과 같이 신설한다.

제4조의3(구성원의 책무) 국민권익위원회(이하 "위원회"라 한다) 소속 구성원은 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건과 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 고충처리 신청의 철회 또는 성희롱·성폭력·스토킹 행위자와의 합의를 종용하거나 강요하는 행위
3. 정당한 이유 없이 피해자의 고충 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평

관에 관한 내용을 다른 사람에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)

4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위
5. 정당한 이유 없이 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
6. 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실을 언급하거나 확인하려는 행위
7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지에 준하는 행위

제5조제1항, 제2항, 같은 조 제3항 각 호, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제5조의2 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제6조제1항, 제2항 및 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제7조제1항, 같은 조 제2항 각 호, 같은 조 제4항부터 제6항까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항제6호 중 "기타"를 "그 밖에"로 한다.

제8조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 고충상담원은 상담을 진행하여 성희롱·성폭력·스토킹 피해 및 위협의 정황을 파악하고 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 한 이를 위원장에게 보고하여 제10조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다.

제9조제1항, 제2항, 같은 조 제7항제6호·제7호, 같은 조 제9항 중 "성희롱

· 성폭력"을 각각 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제10조제3항 중 "성희롱 · 성폭력"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 하고, 같은 조 제4항을 다음과 같이 한다.

④ 위원장은 직장 내에서 스토킹이 발생한 경우 스토킹행위자에게 피해자에 대한 접근금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.

제10조에 제5항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 제2항 내지 제4항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.

⑥ 고충상담원 등 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다.

⑦ 위원장은 위원회 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제11조제1항 중 "성희롱 · 성폭력"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제12조의 제목 "(성희롱 · 성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성)"을 "(고충심의위원회의 설치 및 구성)"으로 하고, 같은 조 제1항, 제3항 및 제5항 중 "성희롱 · 성폭력"을 각각 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제13조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제5항제1호 중 "성희롱 · 성폭력"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

① 심의위원회의 회의는 심의위원장이 소집한다. 다만, 위원장이 스토킹 행위자로 지목된 경우에는 사건 발생 사실을 안 날부터 7일 이내에 회의를 개최하여야 한다.

제15조제1항, 제3항 및 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제16조제1항부터 제3항까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제17조 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

별지 제2호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙<국민권익위원회 훈령 제345호, 2024. 7. 10.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제2호서식]

성희롱·성폭력·스토킹 고충 조사 신청서					
접수일	20 . . .		담당자	(서명)	
당사자	신청인	성명		소속	
		직급		성별	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속	
		직급		성별	
	행위자	성명		소속	
		직급		성별	
고충 (신청) 내용	※ 6하원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.				
요구사항 ※ 조사를 원하는 경우	1. 성희롱·성폭력·스토킹의 중지() 2. 공개사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()				
처리결과					
※ 관련 자료를 첨부한다.					

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
<u>국민권익위원회 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침</u>		<u>국민권익위원회 성희롱·성폭력· 스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침</u>		
제1조(목적) <u>이 지침은 「양성평등 기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조, 같 은 법 시행령 제2조 및 「여성폭 력방지기본법」 제18조에 따라 국 민권익위원회와 그 소속기관의 성 희롱·성폭력 예방 및 성희롱·성폭 력 피해자에 대한 2차 피해 방지 를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.</u>		제1조(목적) <u>이 지침은 「양성평등 기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조, 같 은 법 시행령 제2조, 「스토킹방 지 및 피해자보호 등에 관한 법 률」 제5조, 같은 법 시행령 제3조 및 「여성폭력방지기본법」 제18 조에 따라 국민권익위원회와 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 성희롱·성폭력·스토킹 피 해자에 대한 2차 피해 방지, 피해 자 보호·지원을 위하여 필요한 사 항을 정함을 목적으로 한다.</u>		
제2조(적용범위) ① 이 지침의 적용 범위는 국민권익위원회위원장(이하 "위원장"이라 한다)과 소속 구 성원(위원장과 고용관계에 있는 자를 포함)에게 적용되며, 위원장 의 통제범위 내에 있는 것으로 인 정되거나 업무관련성이 있는 제3		제2조(적용범위) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

현행	개정안
자가 피해자인 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해를 포함한다. ② (생략) 제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호의 규정에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 위 원장과 소속 구성원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다. 가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위 나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위 2. "성폭력"이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. 3. "2차 피해"란 성희롱·성폭력 피	----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----. ② (현행과 같음) 제3조(정의) -----. 1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 2. "성폭력"이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. 3. "스토킹"이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다. 4. "2차 피해"란 성희롱·성폭력·스토킹 피해자가 제10조 제1항 각 호의 불리한 처우 중 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

현행	개정안
<u>해자가 제10조 제1항 각 호의 불리한 처우 중 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.</u> 제4조(위원장의 책무) ①·② (생략) 제4조의2(<u>구성원의 책무</u>) <u>국민권익위원회 소속 구성원(성희롱·성폭력 행위자를 포함한다)은 직장 내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.</u> <u>1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위</u> <u>2. 고충처리 신청의 철회 또는 성희롱·성폭력 행위자와의 합의를 중용하거나 강요하는 행위</u> <u>3. 정당한 이유 없이 피해자의 고충 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 다른 사람에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)</u> <u>4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위</u> <u>5. 정당한 이유 없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔</u>	제4조(위원장의 책무) ①·② (현행과 같음) 제4조의2(<u>상급자의 책무</u>) <u>성희롱·성폭력·스토킹 피해 사실을 인지하거나 피해자로부터 고충 상담을 받은 상급자(피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자를 말한다)는 피해자에게 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 하고, 피해자의 의사에 반하지 않는 한 고충상담원에게 이를 알려야 한다.</u>

현행	개정안
<u>하는 행위</u> 6. <u>정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실을 언급하거나 확인하려는 행위</u> 7. <u>피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위</u> 8. <u>그 밖에 제1호부터 제7호까지에 준하는 행위</u> <u>제4조의3 <신 설></u>	<u>제4조의3(구성원의 책무) 국민권익위원회(이하 "위원회"라 한다) 소속 구성원은 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건과 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.</u> 1. <u>사건을 은폐하거나 축소하려는 행위</u> 2. <u>고충처리 신청의 철회 또는 성희롱·성폭력·스토킹 행위자와의 합의를 중용하거나 강요하는 행위</u> 3. <u>정당한 이유 없이 피해자의 고충 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 다른 사람에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)</u>

현행	개정안
제5조(고충상담창구) ① <u>성희롱·성폭력</u> 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 <u>성희롱·성폭력</u> 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 운영지원과에 <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다)를 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. ② 위원장은 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며 남성 및 여성이 반드시	4. <u>피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위</u> 5. <u>정당한 이유 없이 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위</u> 6. <u>정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실을 언급하거나 확인하려는 행위</u> 7. <u>피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위</u> 8. <u>그 밖에 제1호부터 제7호까지에 준하는 행위</u> 제5조(고충상담창구) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- -----. ② ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----

현행	개정안
각 1인 이상, 부서장 급 이상으로 반드시 1인 이상 포함하여야 한다. ③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다. 1. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해에 대한 상담·조언 2. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 사건에 대한 고충의 접수·조사 및 처리 3. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정 에 관한 사항 4. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항 5. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항 6. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 <u>성희롱·성폭력</u> 예방 업무 ④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충접수 및 처리대장, <u>성희롱·성폭력</u> 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.	----- -----. ③ ----- -----. 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- 3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- 4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- 5. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- 6. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- <u>성희 롱·성폭력·스토킹</u>----- ④ ----- ----- <u>성 희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----.

현행	개정안
제5조의2(사이버신고센터) 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 피해 신고의 편의성을 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영할 수 있다.	제5조의2(사이버신고센터) ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----.
제6조(고충처리 업무의 지원) ① 위원장은 고충상담원의 <u>성희롱·성폭력</u> 관련 상담 및 고충처리 업무 역량 강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다.	제6조(고충처리 업무의 지원) ① -- ----- <u>성희롱·성폭</u> <u>력·스토킹</u> ----- ----- -----.
② 신규로 임명된 고충상담원은 임명된 날부터 3개월 이내에 <u>성희롱·성폭력</u> 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.	② ----- ----- <u>성희롱·</u> <u>성폭력·스토킹</u> ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
④ 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제5조에 따른 고충상담창구와 제5조2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.	④ ---- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> - ----- ----- ----- ----- -----.
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
제7조(예방교육) ① 위원장은 매년 연초 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세	제7조(예방교육) ① ----- --- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방 <u>교육</u> -----

현행	개정안
부 실시계획을 수립하여야 한다.	-----.
② <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 연간 각 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.	② <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- ----- -----.
1. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 관련 법령 및 지침	1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
2. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기준	2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
3. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치	3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----
4. <u>성희롱·성폭력</u> 을 한 자 및 2차 피해를 준 자에 대한 징계 등 제재조치	4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----
5. 민원인, 고객 등에 의한 <u>성희롱·성폭력</u> 예방과 발생 시 대처방안	5. ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
6. 기타 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등	6. <u>그 밖에 성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
③ (생략)	③ (현행과 같음)
④ 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육 효과 제고를 위하여 매년 부서장급 이상 관리자 대상 별도 교	④ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----

현행	개정안
육을 실시할 수 있다. ⑤ <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육을 실시한 경우에 운영지원과장은 교육일시 및 방법, 교육 참석자 명단, 교육내용 등에 관한 실시 결과를 위원장에게 보고하여야 한다. ⑥ 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있도록 인트라넷 등에 게시하여야 한다. 제8조(고충상담 신청) ① <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해와 관련하여 상담을 원하는 구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다. ② 삭제 ③ (생략) ④ <신설> 제9조(조사) ① <u>성희롱·성폭력</u> 및 2	-----. ⑤ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----. ⑥ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----. 제8조(고충상담 신청) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----. ③ (현행과 같음) ④ <u>고충상담원은 상담을 진행하여 성희롱·성폭력·스토킹 피해 및 위협의 정황을 파악하고 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 한 이를 위원장에게 보고하여 제10조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다.</u> 제9조(조사) ① <u>성희롱·성폭력·스토</u>

현행	개정안
차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자 및 그 대리인(이하 "피해자등"이라 한다), <u>성희롱·성폭력</u>을 목격하거나 전해들은 제3자는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제2호의 서식을 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다. ② 사내 소문, 익명 제보 등을 통해 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해에 대한 공식적인 사건 조사가 필요하다고 판단될 경우 피해자등의 신고 없이도 직권으로 내부조사를 실시할 수 있다. ③ ~ ⑥ (생략) ⑦ 조사자는 제1항 및 제2항에 따른 조사 과정에서 피해자등이 성적 수치심을 느끼지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. ~ 5. (생략) 6. 정당한 이유없이 <u>성희롱·성폭력</u> 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 7. 피해자의 의사에 반하여 <u>성희롱·성폭력</u> 행위자를 동석시키는	<u>킹</u> ----- ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- <u>토킹</u> ----- ----- ----- ----- -----. ② ----- - <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- ----- -----. ③ ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 7. ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----

현행	개정안
행위 8. ~ 10. (생략) ⑧ (생략) ⑨ <u>성희롱·성폭력 사건 조사 진행 상황을 피해자등에게 서면, 전화, 온라인 및 방문 등 방법을 통해 알려주어야 한다.</u> ⑩ (생략) 제10조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ①·② (생략) ③ 위원장은 조사 결과 직장 내 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다. ④ <u>고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다.</u> ⑤ <신설>	---- 8. ~ 10. (현행과 같음) ⑧ (현행과 같음) ⑨ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----. ⑩ (현행과 같음) 제10조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ①·② (현행과 같음) ③ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----. ④ 위원장은 직장 내에서 스토킹이 발생한 경우 스토킹행위자에게 피해자에 대한 접근금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다. ⑤ 제2항 내지 제4항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자보호 필요

현행	개정안
⑥ <신설> ⑦ <신설> 제11조(조사결과의 보고) ① 운영지원과장은 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 위원장에게 보고하여야 한다. 제12조(<u>성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성</u>) ① <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 사안의 처리를 심의하기 위하여 <u>성희롱·성폭력 고충심의위원회</u>(이하 "심의위원회"라 한다)를 구성한다.	<u>성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.</u> ⑥ 위원장, 고충상담원 등 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다. ⑦ 위원장은 직장 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다. 제11조(조사결과의 보고) ① ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- -----. 제12조(<u>고충심의위원회의 설치 및 구성</u>) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----.

현행	개정안
② (생략) ③ 심의위원장은 위원장이 지명하는 자로 하고, 위원은 심의위원장이 지명하는 자로 하되, 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원 수의 10분의 6을 초과하여서는 아니 되며, 위원 중 과반수를 외부 <u>성희롱·성폭력</u> 방지 관련 전문가로 위촉한다. ④ (생략) ⑤ <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 사건은 반드시 심의위원회를 경유하도록 한다. 다만, 제9조 제5항의 조사 중지 또는 제9조 제10항의 합의중재를 통한 사건종결 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다. 제13조(심의위원회의 회의) ① <u>심의위원회의 회의는 심의위원장이 소집한다.</u> ② ~ ④ (생략) ⑤ 심의위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.	② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -. ④ (현행과 같음) ⑤ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----. ----- ----- -----. 제13조(심의위원회의 회의) ① <u>심의위원회의 회의는 심의위원장이 소집한다. 다만, 위원장이 스토킹 행위자로 지목된 경우에는 사건 발생 사실을 안 날부터 7일 이내에 회의를 개최하여야 한다.</u> ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- -----.

현행	개정안
1. <u>성희롱·성폭력</u>의 판단(2차 피해 포함) 및 재발 방지 관련 사항 2. ~ 4. (생략) ⑥·⑦ (생략) 제15조(징계) ① 위원장은 제13조 제5항의 심의 결과 <u>성희롱·성폭력</u>에 해당하는 경우 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다. ② (생략) ③ <u>성희롱·성폭력</u> 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다. ④ <u>성희롱·성폭력</u> 행위에 대한 조사가 진행 중일 경우 행위자의 의원면직 신청을 허용하여서는 아니 된다. 제16조(재발방지조치 등) ① 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해의 재발 방지를 위하여 재발방지대책을 수립·시행한다. ② 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육, <u>성희롱·성폭력</u>의	1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>----- ----- 2. ~ 4. (현행과 같음) ⑥·⑦ (현행과 같음) 제15조(징계) ① ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>----- -----. ② (현행과 같음) ③ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----. ④ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----. 제16조(재발방지조치 등) ① ----- -- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----. ② ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----, <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----

현행	개정안
실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. ③ 위원장은 <u>성희롱·성폭력</u> 사건 행위자 및 2차 행위자에 대한 재발방지를 위한 인식개선 교육을 실시하여야 한다. ④·⑤ (생략) 제17조(징계 및 재발방지조치 결과에 대한 통지) 지침 제15조 제1항 및 제3항, 제16조 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.	<u>토킹</u>----- -----. ③ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----. ④·⑤ (현행과 같음) 제17조(징계 및 재발방지조치 결과에 대한 통지) ----- ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----.

현행						개정안																																																																									
[별지 제2호 서식]						[별지 제2호 서식]																																																																									
성희롱·성폭력 고충 조사 신청서 <table border="1"> <tr> <td>접수일</td> <td colspan="2">20 . .</td> <td>담당자</td> <td colspan="2">(서명)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">당사자</td> <td rowspan="2">신청인</td> <td>성명</td> <td></td> <td>소속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직급</td> <td></td> <td>성별</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우</td> <td>성명</td> <td></td> <td>소속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직급</td> <td></td> <td>성별</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">행위자</td> <td>성명</td> <td></td> <td>소속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직급</td> <td></td> <td>성별</td> <td></td> </tr> </table>						접수일	20 . .		담당자	(서명)		당사자	신청인	성명		소속		직급		성별		대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속		직급		성별		행위자	성명		소속		직급		성별		성희롱·성폭력·스토킹 고충 조사 신청서 <table border="1"> <tr> <td>접수일</td> <td colspan="2">20 . .</td> <td>담당자</td> <td colspan="2">(서명)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">당사자</td> <td rowspan="2">신청인</td> <td>성명</td> <td></td> <td>소속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직급</td> <td></td> <td>성별</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우</td> <td>성명</td> <td></td> <td>소속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직급</td> <td></td> <td>성별</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">행위자</td> <td>성명</td> <td></td> <td>소속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직급</td> <td></td> <td>성별</td> <td></td> </tr> </table>						접수일	20 . .		담당자	(서명)		당사자	신청인	성명		소속		직급		성별		대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속		직급		성별		행위자	성명		소속		직급		성별	
접수일	20 . .		담당자	(서명)																																																																											
당사자	신청인	성명		소속																																																																											
		직급		성별																																																																											
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속																																																																											
		직급		성별																																																																											
	행위자	성명		소속																																																																											
		직급		성별																																																																											
접수일	20 . .		담당자	(서명)																																																																											
당사자	신청인	성명		소속																																																																											
		직급		성별																																																																											
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속																																																																											
		직급		성별																																																																											
	행위자	성명		소속																																																																											
		직급		성별																																																																											
고충 (신청) 내용		※ 6하원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.				고충 (신청) 내용		※ 6하원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.																																																																							
요구사항 ※ 조사를 원하는 경우		1. 성희롱·성폭력의 중지() 2. 공개사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()				요구사항 ※ 조사를 원하는 경우		1. 성희롱·성폭력·스토킹의 중지() 2. 공개사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()																																																																							
처리결과						처리결과																																																																									
※ 관련 자료를 첨부한다.						※ 관련 자료를 첨부한다.																																																																									